

주의 요구 및 권고

1. 제 목 : 공사계약 절차 준수 부적정

2. 관계기관 : □□□□실, ○○○○실

3. 내 용

가. 업무개요

본사 △△△△부에서 2019. 10. 01.부터 2021. 09. 30.까지¹⁾ 체결한 추정금액 2천만 원 이상의 공사 계약 내역은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 계약관리부 공사계약 체결 내역(추정금액 2천만원 이상, '19.10.1.~'21.9.30.)

(단위 : 천 원)

계약명	계약기간	추정금액	계약금액	계약상대자	계약방법
◇◇사업소 사무동 채광 천정보수 공사	2019.11.18. ~2019.12.07	24,200	21,395	(주)○○기술단	수의계약
◇◇사업소 수목 전지작업 공사	2019.12.11. ~2019.12.20.	22,070	19,690	(주)○○조경	수의계약
◇◇사업소 소방배관 메탈히터 설치공사	2019.12.27. ~2020.01.20.	33,517	32,300	(주)○○이앤씨	수의계약
▷▷▷▷▷리 보금자리주택 재하자보수 공사	2020.07.10. ~2020.08.07.	25,740	25,240	○○○○가구	수의계약

나. 소액 수의 전적 공고 미실시에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법) 제1항 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제5조(계약의 방법) 제1항에서 기관장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하며, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지정하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

1) '2021년 본사 □□□□실 종합감사 계획(감사실-3765, 2021.10.28.)' 감사범위에 해당하는 기간

또한 공단 「계약사무규정」 제50조(견적에 의한 가격결정 등)에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 “시행령”이라 함)」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만 원을 초과하는 수의계약의 경우, 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 정하고 있습니다.

따라서 계약 담당자는 2천만 원 초과 공사를 수의계약하고자 하는 경우, 계약 상대자가 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출할 수 있도록, 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제5항 및 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제10조(소액수의계약 체결절차 등)를 준용하여, 견적서 제출 마감일 3일 전까지 필요 사항을 전자조달시스템에 안내공고 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 계약관리부에서 체결한 2019. 10. 01.부터 2021. 09. 30.까지 체결한 추정가격이 2천만 원 이상 공사계약 전체 4건에 대하여, 수의계약을 체결하면서 소액 수의 견적 공고를 실시하지 않고 계약을 진행하였습니다.

다. 공사 계약 이행보증에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제78조(계약보증금의 납부) 제4항에서 계약보증금은 계약금액의 100분의 10이상으로 납부하도록 명시하고, 같은 규정 제82조(공사계약에 있어서의 이행보증) 제1항에 따라 공사계약을 체결하는 경우에는 계약보증금을 계약금액의 100분의 15이상으로 납부하거나 계약보증금을 납부하지 않고 공사이행보증서를 제출하여야 합니다.

따라서 계약관리부에서는 공사계약을 체결하면서 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 국가의 위기를 극복하기 위해 기획재정부 장관이 기간을 정하여 고시한 경우를 제외하고는 계약보증금을 100분의 15 이상으로 납부받거나 보증서를 제출받아 계약을 체결하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△△△부에서 2019. 10. 01.부터 2021. 09. 30.까지 추진한 4건의 공사 계약을 확인해 본 결과, 공사이행보증서 대신 계약보증금을 납부받았는데 '▷▷▷리 보금자리주택 재하자보수 공사'에만 공사계약 보증금 요율을 적용하여 15%의 계약보증금을 받고, 나머지 3건의 공사는 10%의 일반 요율을 적용하여 계약보증금을 받은 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

- □□□□실에서는 감사 결과를 수용하고, 감사 결과 처분에 따른 조치를 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 사업이사는

- 소액 수의 견적 공고 및 공사 계약 이행 보증 요율 적용 등 계약 체결 절차와 기준을 준수할 수 있도록 계약부서 직무교육 강화 등의 대응 방안을 마련해 주시고(권고)

○ 관리이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자 「주의」 조치 (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	서 명
△△△△부	사무직4급	이○○	○○과장	'19.07.01.~'20.06.30.	㉠㉠㉠㉠㉠㉠단	